

ORIGINAL

RECIBIDO JUN 26 26PM 3:16
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 400

INFORME NEGATIVO

26 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, tras análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 400.

La Resolución del Senado 400, según presentada, propone ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", en relación con la preparación, adopción y presentación del Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA); requerir a la Junta de Planificación que presente el estado de los Programas de Inversiones correspondientes a los últimos 8 años (cubriendo al menos los períodos fiscales desde 2018 hasta el presente); identificar el cumplimiento de la obligación de actualización cada cuatro (4) años, incluyendo fechas de adopción, vistas públicas realizadas y recomendaciones enviadas al Gobernador; ordenar la presentación de un informe con recomendaciones legislativas y administrativas para garantizar el cumplimiento oportuno y la transparencia en este instrumento de planificación; y para otros fines relacionados.

a

La medida parte del reconocimiento de la importancia que reviste el Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA) como instrumento de planificación gubernamental para coordinar y priorizar las inversiones de capital del Gobierno de Puerto Rico. De igual forma, destaca que el Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, impone a la Junta de Planificación la responsabilidad de preparar, adoptar y actualizar dicho programa, así como celebrar vistas públicas y remitir recomendaciones al Gobernador de Puerto Rico una vez completado el proceso correspondiente.

La Resolución expresa preocupación sobre el cumplimiento de estas disposiciones durante los últimos años y propone recopilar información relacionada con los ciclos de actualización del PICA, las fechas de adopción de cada programa, las vistas públicas celebradas, las recomendaciones emitidas por la Junta de Planificación y la integración de dicho instrumento con la formulación presupuestaria y los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

Luego de examinar detenidamente el contenido de la medida, esta Comisión entiende que, aunque la misma se presenta como una investigación legislativa, su alcance sustantivo se circunscribe principalmente a solicitar información, documentos, expedientes administrativos, informes oficiales y datos históricos relacionados con la preparación, adopción y actualización del Programa de Inversiones de Cuatro Años.

En ese sentido, el propósito principal de la Resolución ante la consideración de esta Comisión consiste en obtener información que obra en poder de la Junta de Planificación y demás agencias concernidas. Particularmente, la medida persigue obtener documentos que reflejen las fechas de adopción de los distintos programas, evidencia de vistas públicas celebradas, recomendaciones sometidas al Ejecutivo, informes y otra documentación administrativa relacionada con la implementación del PICA durante los últimos ocho años.

Esta Comisión reconoce la importancia del Programa de Inversiones de Cuatro Años como herramienta fundamental para la planificación estratégica de la infraestructura pública, la asignación eficiente de recursos y la coordinación de



proyectos de desarrollo económico y social. Asimismo, reconoce que la adecuada implementación de las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 75 de 1975 constituye un asunto de alto interés público por su impacto directo sobre la planificación gubernamental y la utilización responsable de los recursos del Estado.

La Asamblea Legislativa posee amplias facultades constitucionales de investigación y fiscalización derivadas de la Sección 9 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, dichas facultades deben ejercerse de manera proporcional a la naturaleza del asunto objeto de examen. Cuando el propósito principal consiste en obtener información específica, documentos oficiales o datos administrativos que obran en poder de entidades gubernamentales, el Reglamento del Senado provee mecanismos ágiles y eficientes, diseñados para tales fines, sin necesidad de activar las facultades investigativas mediante los procedimientos formales de las comisiones permanentes.

A esos efectos, la Sección 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico establece expresamente que cualquier Senador podrá presentar una petición para que el Senado solicite información a cualquiera de las ramas del Gobierno, sus dependencias, subdivisiones, oficinas, funcionarios o empleados. Dicha disposición constituye un mecanismo expedito y eficaz para obtener información oficial, documentos y datos necesarios para el desempeño de las funciones legislativas y de fiscalización. Más aún, el propio Reglamento contempla mecanismos adicionales para asegurar el cumplimiento de los requerimientos emitidos, incluyendo requerimientos suplementarios y la adopción de medidas para compeler la producción de la información solicitada cuando ello resulte necesario.

Cónsono con lo antes expuesto, esta Comisión concluye que los objetivos perseguidos por la Resolución del Senado 400 pueden alcanzarse adecuadamente mediante una Petición de Información presentada al amparo de la Sección 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico. La información obtenida mediante dicho mecanismo permitirá al Senado evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 1975 y determinar si existen

a

circunstancias que justifiquen la realización de una investigación legislativa de mayor amplitud.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Asuntos Internos no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 400.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente